



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Minas Gerais
05ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte

Av. Álvares Cabral, 1805, 6º Andar - 1ª Secretaria Única Cível - Bairro: Santo Agostinho - CEP: 30170-001 - Fone: (31)3501-1674 - <https://portal.trf6.jus.br/> - Email: 1secciv.bh@trf6.jus.br

AÇÃO POPULAR (VARA CÍVEL) Nº 0054390-15.2011.4.01.3800/MG

AUTOR: GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR

RÉU: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

RÉU: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

RÉU: PAULO ROBERTO DELGADO COSTA REIS

RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RÉU: ROGERIO CESAR DE MATOS AVELAR

RÉU: LEONIDAS DE ARAUJO VIEIRA

RÉU: MARA REGINA DE SOUZA BARBOSA

RÉU: BRENO SALOMAO GOMES

RÉU: PATRICIA SIBELLY DAVELAR

RÉU: TATIANA WIERTEL

RÉU: JOAO AGOSTINHO DE SOUZA

CERTIDÃO



Certifico, a requerimento do interessado, e dou fé, que tramita no Juízo Substituto da 05ª Vara Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte o E-PROC 0054390-15.2011.4.01.3800 (Ação Popular), movido GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 20148712649 contra BRENO SALOMAO GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ: 00360305000104, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, CNPJ: 17281106000103, JOAO AGOSTINHO DE SOUZA, LEONIDAS DE ARAUJO VIEIRA, MARA REGINA DE SOUZA BARBOSA, MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, CNPJ: 73357469000156, PATRICIA SIBELLY DAVELAR, PAULO ROBERTO DELGADO COSTA REIS, CPF: 05618231620, ROGERIO CESAR DE MATOS AVELAR, CPF: 37162810691 e TATIANA WIERTEL, **objetivando:**

1) a concessão da liminar requerida, nos termos declinados acima, inclusive inaudita aliter pars, contemplando: (i) a suspensão dos efeitos do Contrato de Financiamento firmado pelo Município perante a Caixa Econômica Federal, sendo número 0.182.358-22/07, firmado em 08.02.2011; (ii) a suspensão dos efeitos do Convênio firmado pelo Município perante a COPASA, firmado em 24.06.2008; (iii) a indisponibilidade dos bens da parte Ré, para garantia dos prejuízos causados ao Município em decorrência do contrato de empréstimo firmado com base em fraude, até o limite de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) - em virtude do contrato com a Caixa e do convênio com a COPASA - sendo, para tanto, aplicadas as medidas pertinentes e oficiados aos órgãos públicos; (iv) o afastamento dos Réus que sejam agentes políticos do Município de Lagoa Santa de suas funções, diante da gravidade dos fatos, dos valores envolvidos e para se evitar embaraço à instrução do feito;

(...)

0054390-15.2011.4.01.3800

380006678213.V7



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Minas Gerais
05ª Vara Federal Cível e JEF Adjunto de Belo Horizonte

4) seja, instruído o feito, julgada procedente a ação para, reconhecendo-se a prática dos atos administrativos inconstitucionais, ilegais e lesivos ao patrimônio público antes referidos, decretar a nulidade do Contrato de Financiamento firmado pelo Município perante a Caixa Econômica Federal, sendo número 0.182.356-22/07, firmado em 08.02.2011, bem como de todos os outros atos daí decorrentes, incluindo-se o Convênio firmado pelo Município perante a COPASA, firmado em 24.08.2008;

5) a condenação dos requeridos e demais beneficiários dos atos ora impugnados na indenização dos prejuízos causados ao erário público, conforme se apurar em liquidação de sentença, bem como na devolução aos cofres públicos de todo e qualquer valor que tenha sido pagou e/ou retido em decorrência das ilegalidades objeto da presente;

Certifico que foi alegado na petição inicial (distribuída em 14/10/2011 neste Juízo, conforme evento 277, VOL 2) que, em resumo, existiriam irregularidades no processo legislativo referente à Lei Municipal nº 2.691/2007, que autorizou "... o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias para construção/execução da Avenida Sanitária, para prolongamento da Av. Júlio Clovis de Lacerda e tratamento Sanitário sobre o Córrego do Bebedouro no Município de Lagoa Santa/MG". Questionou, também, a pretensa ilegalidade do contrato de financiamento nº 0.182.356-22/07, além de afirmar que não houve a devida execução das obras. **Certifico que foi proferido acórdão pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em 23/04/2026, evento 21 (2º grau) dos autos. no qual foi decidido: " (...) por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.**" Certifico que referido Acórdão transitou em julgado em 26/05/2026, conforme certidão juntada na mesma data, no evento 46 dos autos. Certifico que o processo retornou do TRF6 em 26/05/2026, conforme evento 371 dos autos. Certifico, por fim, que as partes foram intimadas acerca do retorno dos autos do TRF6, em 30/07/2026, com prazo até 12/08/2026, porém até o presente momento, não houve manifestação. Nada mais.

Belo Horizonte, data da assinatura.

Documento eletrônico assinado por **MARINA BOTHREL CERQUEIRA**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.trf6.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 380006678213v7 e do código CRC b74c522c.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARINA BOTHREL CERQUEIRA

Data e Hora: 05/08/2026, às 15:39:11

0054390-15.2011.4.01.3800

380006678213.V7